



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 5/11

התובעת:

**נציגות הבית המשותף
רחוב רבי עקיבא 20 ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד דפנה קלמר**

- נ ג ד -

הנתבעות:

**אסתר ורות ביהם
ע"י ב"כ עו"ד י. פודים**

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התובענה בדרישת התובעת להורות לנתבעות להעביר לידיה את מסמכי הנציגות המקוריים (ולא העתק מאומת שלהם) שהוחזקו בידי הנתבעות, עת כיהנו כנציגות.

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. הנתבעות כיהנו עד לסוף שנת 2010, כנציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 20 בירושלים (להלן: "הבית המשותף").
2. החל מיום 1.1.11 כיהן מר פריד-פריצי אברהם (להלן: "מר פריד") כנציגות הבית המשותף.
3. עם היכנסו לתפקיד, פנה מר פריד, בשם הנציגות, לנתבעות, ודרש מהן למסור לידיו את התיק המקורי של הבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

4. הנתבעות הודיעו למר פריד, נציג התובעת, כי אין כל מניעה להעביר לו העתק מכל המסמכים המצויים ברשותן, אך סרבו להעביר לתובע את המסמכים המקוריים.
5. בעקבות כך, הגישה התובעת תובענה זו. התובעת אף הגישה בקשה לסעד זמני אשר נדחתה בינתיים.

ב. טענות הצדדים:

6. לטענת התובעת, תיק הנציגות אינו רכוש פרטי של מי שמכהן כנציגות, אלא רכוש הנציגות עצמה. על כן, על הנתבעות למסור את תיק הנציגות, הכולל את מסמכי המקור, לנציגות המכהנת. בהקשר לכך מפנה התובעת לתיק (נת) 138/09 **נציגות הבית המשותף רח' ניצה 34 נתניה נ' סופי אבנר**.
7. התובעת מוסיפה, כי אין הדעת סובלת שכל דייר המסיים תפקידו כנציגות ישמור את תיק הנציגות כרכושו הפרטי. לטענת התובעת, מצב זה יביא לתקלות חמורות, ולדבריה, נציגות שאינה מקבלת את תיק הנציגות המקורי הינה "נציגות נכה".
8. התובעת טוענת, כי הנתבעות אינן רשאיות להפעיל שיקול דעת האם להעביר את תיק הנציגות, אם לאו. מכל מקום, כך לטענת התובעת, אף לגופו של עניין לא הראו הנתבעות טעם של ממש לסירובן להעביר את מסמכי הנציגות המקוריים.
9. לטענת התובעת, יש לדחות מכל וכל את טענת הנתבעות, כי נציג התובעת עלול להשתמש שלא כדין במסמכי הנציגות המקוריים. בהקשר לכך טוענת התובעת, כי יש להתעלם מעדותו של עו"ד כהן, ממנה בקשו הנתבעות ללמוד כי יש קושי בהעברת המסמכים לידי נציג הנציגות, שכן לטענתה מדובר בדברים שלא הוכחו כלל. כן מוסיפה התובעת כי לא ניתן ללמוד מפסק הדין בת"א 18212/99, כי נציג הנציגות משתמש לרעה במסמכי הנציגות, שכן לא בוצע, לשיטתה, כל מעשה שאינו חוקי על ידי מר פריד.
10. התובעת מוסיפה, כי לו סברו הנתבעות כי מר פריד אינו כשיר לכהן כנציגות, או להחזיק מסמכים של הנציגות, היה עליהם לטעון זאת כבר בעת הדיון בפני כב' המפקח לוי אשר קבע את מתווה הנציגות הממונה הנוהג כיום.
11. בסיכומו של דבר טוענת התובעת, התנהלות הנתבעות שאינן מעבירות את מסמכי הנציגות הינה התנהלות בלתי ראויה ובלתי הגונה, ולפיכך יש לדחות את כל טענות הנתבעות, לחייבן להעביר את המסמכים כמבוקש, ולחייבן בהוצאות לדוגמא אשר תשקפנה את הנסיבות דנן.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

12. מן העבר השני טוענות הנתבעות, כי הן פעלו ככל שהיה בידיהן לבצע העברה מסודרת של נציגות הבית המשותף, ובתוך כך העמידו לרשות מר פריד את תיק הנציגות על מנת שיעיין בו ויצלם כל מסמך דרוש. הנתבעות אף הפנו לכך שהן הסכימו להפקיד את תיק הנציגות המקורי בלשכת המפקח, דא עקא, שמר פריד סרב לכך.
13. לטענת הנתבעות, אין זה נכון לדרוש מהן כי יעבירו את מסמכי הנציגות המקוריים שיש בידיהן. לטענתן, אין הכרח להעביר דווקא את המסמכים המקוריים, ומכל מקום, הן לא מעוניינות להגיש למר פריד את מסמכי המקור, מאחר והוא עושה במסמכים המקוריים שימוש לרעה לצרכיו הפרטיים, ולהתנהלותו מול הנתבעות בבתי המשפט.
14. הנתבעות הפנו לפרוטוקול הדיון מיום 26.1.03 בת.א. 18121/99, ממנו בקשו ללמוד כי מר פריד משתמש בחשבוניות מקור שעניינן הוצאות הבית המשותף, לצורך התחשבוניות עם רשויות המס בעסקיו הפרטיים.
15. הנתבעות מפנות גם לשורה של פסקי דין מהם עולה, לטענתן, כי מר פריד, נציג הנציגות, אינו מנהל את ענייני הבית המשותף כשורה, וכי אמינותו מוטלת בספק [הנתבעות מפנות לת.א. 18212/99, בשי"א 2416/05, ת.א. 2412/00].
16. לטענת הנתבעות, הוכח, בין היתר באמצעות עדותו של עו"ד כהן, כי קיים חשש של ממש שהעברת המסמכים המקוריים למר פריד, תגרום להיעלמותם של מסמכים חשובים לבירור מחלוקת שונות בבית המשותף.
17. לטענת הנתבעות מדובר בהליך סרק המגיע עד כדי ניצול לרעה של הליכי משפט. עוד טוענות הנתבעות כי מדובר ב"זוטות דברים", ודי בכך כדי להביא לדחיית התביעה.
18. לטענת הנתבעות, אין ללמוד מפסק הדין בתיק (נת" 138/09, כי יש להעביר דווקא את מסמכי המקור, שכן בנדון שם סירבה מי שניהנה בעבר כנציגות למסור מסמך כלשהו ולו גם העתק.
19. מוסיפות הנתבעות כי למעשה מדובר בדרישה לקבלת מסמכים משנים קודמות, עת לא היה הנתבעות כנציגות.
20. הנתבעות מדגישות כי יש לבחון את השאלה על רקע העובדה שאין מדובר בבית משותף נורמאלי, אלא בבית משותף בו הן עתידות להיתבע על ידי מר פריד, בתביעות שונות ומשונות. לפיכך, כך לטענתן, הן חייבות לשמור באמתחתן את מסמכי המקור.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ג. הכרעה:

21. הבית מושא התובענה שוכן ברחוב רבי עקיבא בירושלים. ר' עקיבא הוא שקבע: "ואהבת לרעך כמוך" - זהו כלל גדול בתורה" [תלמוד ירושלמי, נדרים, ל:]. עצוב, שדווקא במקום זה, עומד לו בית משותף, בו מתגוררים ארבעה דיירים בלבד, שמכלים את זמנם ואת זמנם היקר של הערכאות השיפוטיות, בתביעות שונות ומשונות. תביעה זו הינה אחת מאותם עשרות הליכים המתקיימים בין הצדדים.
22. כמובא לעיל, התביעה אינה אלא לקבלת מסמכי הנציגות המקוריים.
23. ככלל, מסמכים המצויים בתיק הנציגות, הקשורים להתנהלות הנציגות, מסמכי הנציגות המה. על כן, על בעל תפקיד שסיים תפקידו בנציגות לדאוג להעברת המסמכים לממלא מקומו, ואין הוא רשאי לשומרם בידיו.
24. רק במקרים חריגים, תתקבל טענה מטעם מי שניהן בעבר כנציגות, על כך שאין להעביר מסמך כלשהו לנציגות המכהנת, ויש להסתפק בהעברת העתק.
25. לטענת הנתבעות, אכן מדובר במקרה בו אין להעביר את מסמכי המקור לנציגות המכהנת, מאחר שקיים חשש כי נציג הנציגות, מר פריד, יעלים או ישתמש לרעה במסמכי הנציגות.
26. לאחר ששמעתי, בהרחבה יתרה ואף יתרה מדי, את עדי הצדדים וטיעוניהם, לא התרשמתי כי יש בסיס של ממש לטענה זו. יתרה מכך, אף לו היה ממש בטענה, ניתן היה להפיג את כל החששות שמעלות הנתבעות, באמצעות הותרת העתק מסמכים, מאומתים כדן, בידי הנתבעות.
27. טענות הנתבעות שלפיהן יש חשש כי מר פריד יעלים מסמך כזה או אחר, מבוססות על השערות והנחות בלבד, ואף העד מטעם הנתבעות, עו"ד כהן, היה זהיר, ובצדק, בדבריו, ולא יכול היה לקבוע בוודאות, כי מר פריד אכן היה זה שהעלים מסמך כזה או אחר.
28. אף הראיות שהובאו לביסוס הטענות בדבר התנהלות לקויה כביכול של מר פריד, לא הוכחו ככאלה המצדיקות את הותרת מסמכי המקור בידי הנתבעות.
29. אין כל טעם, על כן, לסירובן של הנתבעות להעביר את מסמכי המקור לידי התובעת, ודין התביעה בעניין זה להתקבל.
30. יחד עם זאת, אכן נראה כי מדובר בתביעה חריגה ומיותרת. מר פריד העיד על כך בעצמו והבהיר: "אני רוצה את המקור, כי תיק נציגות מקורי צריך להיות בידי נציגות הבית



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

המחותף. זו הסיבה המרכזית והיסודית ביותר. אין סיבה נוספת." [ר' עמוד 5
לפרוטוקול הדיון מיום 18.5.11].

31. לאמור, מר פריד ניהל את התביעה לשם התביעה בלבד. מר פריד גם סרב לכל פתרון מוצע
אשר יחסוך הכרעה שיפוטית. בתוך כך, סירבה התובעת, באמצעות נציגה, מר פריד,
להצעה כי תיק הבית המשותף יופקד בלשכת המפקח, הצעה שהיתה חוסכת שעות רבות
של דיונים.

32. הנה כי כן, אמנם, בדין ביקשה הנציגות את המסמכים המקוריים לידיה, ואולם, הגשת
התביעה הנוכחית, הינה, בסופו של דבר, מיותרת לגמרי, וטוב היה לו לא היתה באה
לעולם.

33. ויודגש: גם הנתבעות לא חפות מאשמה. גם הן, יכולות היו להעביר את מסמכי המקור,
ולהסתפק בהעתק מאומת של המסמכים. למרות זאת, בחרו הנתבעות לנמק את פעולתן
בנימוקים שונים, ואף הן התגוננו רק לשם ההגנה.

34. שני הצדדים לתיק, הביאו אפוא לניהולו של הליך מיותר וארוך מאוד, וגרמו לבזבוז זמנו
היקר של המפקח, שהינו למעשה זמנו היקר של הציבור.

35. לאחר ששקלתי את כל הדברים דלעיל והתנהלות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין
התביעה להתקבל, במובן זה שעל הנתבעות להעביר את מסמכי הנציגות המקוריים
לנציגות המכהנת. יחד עם זאת, יש להטיל על התובעת והנתבעות, הוצאות המשקפות את
התנהלותם.

36. אשר על כן, אני מורה לנתבעות להעביר לנציגות המכהנת את מסמכי המקור שיש בידן
שהינם מסמכי הנציגות. בנוסף, לאור המובא לעיל, ומכח סמכותי לפי תקנה 514 לתקנות
סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני קובע כי הנתבעות, וכן נציג הנציגות, מר פריד,
יישאו בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 15,000 ₪, כל אחד מהם.

37. המזכירות תעביר פסק דין זה לצדדים וכן למרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

ניתנה היום, י' טבת תשע"ב, 05 ינואר 2012, בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם
אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין